

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1758/2532

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

โจทก์

นายหลวยหรือฉลวย ชัยพิเดช

จำเลย

นายหลวยหรือฉลวย ชัยพิเดช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80, 279 วรรคสอง การกระทำของจำเลยในสองกรรมแรก ให้ลงโทษทุกกรรม แต่เนื่องจากแต่ละกรรมเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราจำคุกกระหนงละ 6 ปี รวมจำคุก 12 ปี และผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคแรก จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 13 ปี จำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุม ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 9 ปี 9 เดือนคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 1)

คำสั่ง

พิจาระห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
อุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
อุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>